

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สม พงษ์ น้อย จันทร์	โจทก์
	นาย สม หมาย หรือ อี้ด ปลื้มจิตร	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เหตุเกิดเวลากลางวัน ก่อนเกิดเหตุ เด็กชาย ส. อายุ 13 ปีพบกับจำเลยกับพวก จำเลยถาม หาไร่ของผู้ตายและให้เด็กชาย ส. ไปตามผู้ตายมาพบ เมื่อผู้ตายกับโจทก์ ร่วมมาพบจำเลยได้พูดคุยกันนานประมาณ 10 นาที จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย การที่คนร้ายนั่งพูดคุยกับผู้ตายนานถึง 10 นาที จึงใช้อาวุธปืนยิงนั้น ไม่ใช่เป็นข้อ พิรุณ เพราะคนร้ายจะยิงผู้ตายเมื่อไรก็เป็นการเลือกหาโอกาสของคนร้ายเอง มิใช่ว่า เมื่อคนร้ายพบผู้ตายที่คนร้ายประสงค์จะฆ่าแล้วจะต้องลงมือฆ่าในทันที พยานหลัก ฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงจึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 และ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางสมพงษ์ น้อยจันทร์ ภริยานายพินิตย์น้อยจันทร์ ผู้ตาย
ร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 จำคุก 20 ปี ริบของกลาง

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายปัญหา
ที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์ร่วมได้เบิกความ
ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย จำเลยมากับชายคนหนึ่งและเด็ก
ชายสรพงษ์ บุญเกิด เป็นคนมาตามผู้ตายกับโจทก์ไปพบจำเลยหลังเกิดเหตุได้นำชี้ที่
เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนดูและได้ให้การว่าจำคนร้ายได้เด็กชายสรพงษ์ บุญเกิด
พยานโจทก์ก็เบิกความว่า ขณะขี่รถจักรยานสองล้อจะไปที่ร้านขายยา พบชายสอง
คนขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาโดยจำเลยเป็นคนนั่งซ้อนท้าย จำเลยถามพยานว่า
ใช้ไรของผู้ตายหรือไม่ เมื่อพยานว่าใช่จำเลยก็ขอให้ไปตามผู้ตายมาพบ พยานได้ตาม
ผู้ตายมาพบจำเลย หลังจากนั้นขณะที่รถจักรยานสองล้อจะเข้าร้านขายยาก็ได้ยิน
เสียงปืนดังมาจากทางไรผู้ตาย เมื่อขี่รถจักรยานสองล้อกลับมาเห็นผู้ตายถูกยิงอยู่ที่
ไร และทั้งโจทก์ร่วมและเด็กชายสรพงษ์ก็เบิกความว่า ในชั้นสอบสวนได้ชี้ตัวจำเลย
ต่อพนักงานสอบสวนยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย พันตำรวจโทโปร่ง สอนองลักษณ์
พนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโจทก์ร่วม

ได้นำชี้ที่เกิดเหตุ ทั้งบอกว่าคนร้ายมีสองคน และจำคนร้ายได้ เมื่อจับจำเลยได้ ทั้งโจทก์ร่วมและเด็กชายสรพงษ์ได้ชี้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความได้สอดคล้องต้องกันเหตุเกิดเวลากลางวัน ทั้งโจทก์ร่วมกับเด็กชายสรพงษ์ได้พบและพูดจากับคนร้ายด้วย เด็กชายสรพงษ์มีอายุ 13 ปี ความจำของเด็กชายสรพงษ์ในการจดจำเหตุการณ์ย่อมมีมากพอจะจำได้ดีแล้ว ก่อนชี้ตัวจำเลยนั้นเด็กชายสรพงษ์ก็ไม่ได้ถูกชักจูงให้ชี้ตัวจำเลยหรือได้เห็นรูปถ่ายของจำเลยมาก่อน จำเลยกับโจทก์ร่วมและเด็กชายสรพงษ์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ย่อมไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย ที่โจทก์ร่วมเบิกความว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยกับพวกมาพบผู้ตายแล้ว การที่คนร้ายสอบถามเด็กชายสรพงษ์ถึงไร้ผู้ตายและให้เด็กชายสรพงษ์ไปตามผู้ตายมานั้นแสดงว่าคนร้ายไม่รู้จักไร้ผู้ตายและผู้ตายนั้น เห็นว่าการสอบถามดังกล่าวอาจเป็นการสอบถามเพื่อจะทราบว่เด็กชายสรพงษ์รู้จักผู้ตายหรือไม่ และจะได้ชี้ให้ไปตามมาพบก็ได้ ทั้งการที่คนร้ายนั่งพูดคุยกับผู้ตายนานถึง 10 นาทีจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ก็ไม่ใช่เป็นข้อพิรุธเพราะคนร้ายจะยิงผู้ตายเมื่อไรก็เป็นการเลือกหาโอกาสของคนร้ายเอง มิใช่ว่เมื่อคนร้ายพบผู้ตายที่คนร้ายประสงค์จะฆ่าแล้วจะต้องลงมือฆ่าในทันทีพยานของจำเลยที่นำสืบอ้างฐานที่อยู่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะหักล้างพยานโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ